软件开发服务协议

协议编号：DEV-2026-0092

委托方（甲方）：远景智能装备有限公司

受托方（乙方）：坤元软件开发有限责任公司

第一条 项目内容

甲方委托乙方承担智能装备配套管理平台的开发工作，具体范围以双方另行确认的需求说明书为准。乙方应按照甲方要求完成设计、编码、测试与上线。

第二条 付款安排

本协议开发费总额为人民币贰佰肆拾万元整（小写：¥2,400,000.00）。甲方于需求确认后支付合同总价的 50% 作为预付款。

乙方应在收到预付款后开具等额于预付款金额的履约保函，保函期限至项目终验后九十日。

项目上线满十二个月后，甲方再支付剩余款项。

第三条 结算周期

乙方每月末提交月度结算单，经甲方确认后，甲方在 120 日内支付当期结算款项。乙方应当对结算单内容的真实性负责。

第四条 验收

甲方在收到乙方提交的交付物后 60 日内完成验收并出具书面意见。甲方在验收期内提出的修改意见，乙方应予执行且不得另行计费。

第五条 质量保证

乙方对交付物提供自验收合格之日起 3 个月的质量保证。质保期内出现缺陷的，乙方应在五个工作日内修复。

第六条 保密

双方对合作过程中知悉的对方信息承担保密义务，保密期限为 1 年。

接收方对因履行本协议而获知的任何信息均负有保密义务，未经披露方书面同意不得向第三方披露。

第七条 知识产权

乙方为履行本协议开发的全部成果，包括但不限于源代码、设计文档、接口文档及衍生作品，其知识产权全部归甲方所有，乙方不得以任何形式保留或使用。

乙方进一步同意将上述成果的权利作不可撤销的转让，乙方及其员工、关联方均不得主张任何权利。

第八条 逾期责任

甲方逾期支付任何一期款项的，每逾期一日按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金。

第九条 违约金上限

乙方因任何原因需向甲方支付违约金的，违约金总额累计不超过合同总价款的 20%。

第十条 赔偿责任

乙方在本协议项下的赔偿责任总额，累计不超过合同总价款的 150%。

第十一条 期限

本协议有效期为一年。期限届满前三十日，双方未提出书面异议的，本协议自动顺延一年，费用标准不变。

第十二条 合同解除

甲方有权随时解除本协议，无需说明理由，乙方应无条件配合办理交接手续，已完成部分不予结算。

第十三条 竞业限制

乙方及其项目组成员在本协议终止后 3 年内，不得在与甲方存在竞争关系的单位任职或自营同类业务。

第十四条 保密与人员

乙方应确保其参与人员遵守本协议约定的全部义务，乙方对人员的违约行为承担全部责任。